Оригинал

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1
КЪМ ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА – СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ – ВАРОВИЦИ, ОТ НАХОДИЩЕ „ЛОМА-1", УЧАСТЪЦИ „СЕВЕРОИЗТОК" И „ЮГОЗАПАД", ОБЩИНИ РУЖИНЦИ И ДИМОВО, ОБЛАСТ ВИДИН, СКЛЮЧЕН НА 15 МАРТ 2019 Г. МЕЖДУ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРЕДСТАВЛЯВАН ОТ МИНИСТЪРА НА ЕНЕРГЕТИКАТА И „ПЪТНА КОМПАНИЯ" ЕАД, ГР. СОФИЯ

Днес, ... 2025 г. в гр. София, Република България, в сградата на Министерство на енергетиката, на основание:

- чл. 25, ал. 1 и ал. 2, т. 2 от Закона за подземните богатства във връзка с Решение № 428 на Министерския съвет от 27 юни 2025 г. за даване на разрешение за прехвърляне изцяло на правата и задълженията по предоставена концесия за добив на подземни богатства – строителни материали – варовици, от находище „Лома-1", участъци „Североизток" и „Югозапад", общини Ружинци и Димово, област Видин, и

- чл. 4, ал. 3 и чл. 49 от Договора за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали – варовици, от находище „Лома-1", участъци „Североизток" и „Югозапад", общини Ружинци и Димово, област Видин, сключен на 15 март 2019 г. между Министерския съвет на Република България, представляван от министъра на енергетиката и „Пътна компания" ЕАД, гр. София („Договора"), между

СТРАНИТЕ

1. Министерския съвет на Република България, представляван от министъра на енергетиката ЖЕЧО СТАНКОВ,

2. „Пътна компания" ЕАД, вписан в търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 175079984, със седалище и адрес на управление гр. София, п. к. 1606, район Красно село, ул. „Люлин планина" № 9, представлявано от изпълнителния директор Виктория Иванова, и

3. „ТИ ЕС ИНГ" ЕООД, вписан в търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 204157606, със седалище и адрес на управление гр. София, п. к. 1229, район Надежда III, офис до блок 311, представлявано от управителя Бисер Николов,
се сключи настоящото допълнително споразумение за следното:

Чл. 1. „Пътна компания" ЕАД, гр. София, прехвърля на „ТИ ЕС ИНГ" ЕООД, гр. София, изцяло правата и задълженията си, произтичащи от Решение № 426 на Министерския съвет от 26 юни 2018 г. и Договора.

Чл. 2. (1) „ТИ ЕС ИНГ" ЕООД, гр. София, приема да встъпи изцяло в правата и задълженията на „Пътна компания" ЕАД, гр. София, произтичащи от Решение № 426 на Министерския съвет от 26 юни 2018 г. и Договора.

(2) „ТИ ЕС ИНГ" ЕООД, гр. София, поема всяко неизпълнено от „Пътна компания" ЕАД, гр. София, задължение, възникнало до датата на влизане в сила на настоящото допълнително споразумение.

Чл. 3. (1) В срок до 10 (десет) дни от датата на подписване на настоящото допълнително споразумение „ТИ ЕС ИНГ" ЕООД, гр. София, се задължава да предостави безусловна и неотменяема годишна банкова гаранция по чл. 22, ал. 3 от Договора, обезпечаваща изпълнението на всички задължения по концесионния договор, в т.ч. концесионно плащане, извършване на годишната вноска от обезпечението по чл. 23 от Договора, данък върху добавената стойност (ДДС), лихви за забавено изпълнение на задължението за концесионно плащане, лихви за забавено изпълнение на задължението за плащане на ДДС, както и неустойки при неизпълнение на всяко едно непарично задължение или при нарушаване на условие по концесията, в размер на 100 на сто от стойността на концесионното плащане за предходната година с начислен ДДС, за 2025 г. Гаранцията следва да е валидна до последния календарен ден на м. февруари 2026 г.

(2) Концедентът връща оригинала на предоставената банкова гаранция за 2025 г. на „Пътна компания" ЕАД, гр. София, в срок до 30 (тридесет) дни след представяне на банковата гаранция по ал. 1.

(3) При пълно неизпълнение или неточно, включително забавено, изпълнение на задължението по ал. 1, „ТИ ЕС ИНГ" ЕООД, гр. София, дължи реално изпълнение и неустойката по чл. 32, ал. 4 от Договора.

Чл. 4. (1) В срок до 30 (тридесет) дни от датата на подписване на настоящото допълнително споразумение министърът на енергетиката и „ТИ ЕС ИНГ" ЕООД, гр. София, сключват договор за доверителна банкова сметка със специално предназначение, за обезпечаване изпълнението на задълженията, свързани с ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи, при условията на чл. 23 от Договора.

(2) В срок до 10 (десет) дни от датата на сключване на договора по ал. 1, натрупаните до датата на подписване на допълнителното споразумение суми в размер на 21 913,64 лева (двадесет и една хиляди деветстотин и тринадесет лева и шестдесет и четири стотинки), съгласно извлечение от сметка със специално предназначение IBAN BG82UBBS81551068063232, издадено на 13 януари 2025 г. от „Обединена българска банка" АД, внесени от „Пътна компания" ЕАД, гр. София, по посочената банкова сметка със специално предназначение, се превеждат в сметката по ал. 1.

(3) При неизпълнение на задължението по ал. 2 в определения срок, „ТИ ЕС ИНГ" ЕООД, гр. София, се задължава да внесе по сметката по ал. 1 сума в размер на 21 913,64 лева (двадесет и една хиляди деветстотин и тринадесет лева и шестдесет и четири стотинки), съответстваща на сумата, внесена от „Пътна компания" ЕАД, гр. София по откритата от него сметка със специално предназначение до датата на

подписване на настоящото допълнително споразумение, в срок до 30 (тридесет) дни от датата на изтичане на срока по ал. 2.

(4) При пълно неизпълнение или неточно, включително забавено изпълнение на което и да е от задълженията по ал. 1 и ал. 3 „ТИ ЕС ИНГ" ЕООД, гр. София, дължи реално изпълнение и неустойката по чл. 32, ал. 4 от Договора, за всяко едно задължение. Неустойката по предходното изречение не се дължи в случай, че договорът за доверителна банкова сметка не е сключен, съответно плащанията по сметката не са направени по причини, за които концесионерът не отговаря.

Чл. 5. Член 2, ал. 5 от Договора се изменя така:

„(5) Срокът на концесията може да бъде удължаван при условията на нормативната уредба, действаща към датата на подаване на заявлението за удължаване."

Чл. 6. Член 8, ал. 2, т. 3, б. „г" от Договора се допълва, като след думите „на всеки 5 (пет) години от срока на концесията" се поставя запетая и се добавя „както и при необходимост";

Чл. 7. Член 11 от Договора се изменя и допълва така:

1. В ал. 1 думата „инвестиции" се заменя с „подобрения";

2. Алинея 3 се изменя така:

„(3) Обезщетението по ал. 1 не се дължи при прекратяване на концесионния договор поради изтичане на срока на концесията, както и при прекратяване на концесионния договор поради неотстраняване от концесионера на причините, довели до спиране действието на концесията."

3. Създава се ал. 4 със следното съдържание:

„(4) При прекратяване на договора поради изчерпване на запасите и ресурсите в находището, на концесионера не се дължи обезщетение за направените подобрения. В този случай концесионерът предприема действия по изпълнение на проекта по чл. 8, ал. 2, т. 3, б. „г"."

Чл. 8. Член 19, ал. 5 от Договора се изменя така:

„(5) Размерът на концесионното плащане по ал. 1, т. 3 и минималния размер на концесионно плащане по ал. 1, т. 4 и т. 5 се променят с акт на министъра на енергетиката, считано от влизане в сила на изменения в нормативната уредба, уреждащи реда за тяхното определяне."

Чл. 9. В чл. 44 от Договора адресът за кореспонденция с концесионера се изменя така:

„ЗА КОНЦЕСИОНЕРА:

Република България

гр. София, п. к. 1229, район Надежда III, офис до блок 311

„ТИ ЕС ИНГ" ЕООД

телефон: 0888 549 764

e-mail: stroycar.toni@gmail.com"

Чл. 10. Навсякъде в Договора наименованието „Пътна компания" ЕАД, гр. София, се заменя с „ТИ ЕС ИНГ" ЕООД, гр. София.

Настоящото допълнително споразумение е неразделна част от Договора за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали – варовици, от находище „Лома-1", участъци „Североизток" и „Югозапад", общини Ружинци и Димово, област Видин, сключен на 15 март 2019 г. между Министерския съвет на Република България, представляван от министъра на енергетиката и „Пътна компания" ЕАД, гр. София, състои се от 4 (четири) страници, изготвено е в три еднообразни екземпляра – по един за концедента, за „Пътна компания" ЕАД, гр. София, и за „ТИ ЕС ИНГ" ЕООД, гр. София, и влиза в сила от датата на подписването му.

Всички останали клаузи от Договора за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали – варовици, от находище „Лома-1", участъци „Североизток" и „Югозапад", общини Ружинци и Димово, област Видин, сключен на 15 март 2019 г. между Министерския съвет на Република България, представляван от министъра на енергетиката и „Пътна компания" ЕАД, гр. София, остават непроменени.

ЗА КОНЦЕДЕНТА

.....
ЖЕЧО СТАНКОВ
МИНИСТЪР НА ЕНЕРГЕТИКАТА

ЗА „ПЪТНА КОМПАНИЯ" ЕАД

.....
ВИКТОРИЯ ИВАНОВА
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ЗА „ТИ ЕС ИНГ" ЕООД

.....
БИСЕР НИКОЛОВ
УПРАВИТЕЛ